# RUTA NACIONAL PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO

## Asociación Colombiana de Estudiantes Universitaries

## ACEU

BORRADOR

**Documento presentado por la Comisión Género del Equipo Técnico.**

*Comisión Redactora*
Lucero Elibeth Rivas Santacruz
Universidad Cesmag
Cristian David Moreno Illera
Universidad del Cauca
María Camila Ocampo Galeano
Universidad de Caldas
Manuel Orlando Albarracín Lancheros
Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia
Kendrys Aileth Ruiz Mayorga
Universidad popular del Cesar
Sarah Isabel Klinger Muñoz
Universidad del Cauca

## 1. OBJETIVO

*La Ruta de Atención y Seguimiento a VBG* busca atender de manera oportuna las denuncias que se reciban dentro de la organización, brindando una *ruta* que tendrán que activar los Comité Resolutivo de Género (CRG) nacionales al conocer una denuncia de VBG conforme a los aspectos de los *siguientes* apartados. A su vez, la ACEU busca generar las condiciones básicas para que a sus asociades se les pueda garantizar un ejercicio político libre de VBG.

La presente Ruta también tiene por objeto contribuir a las acciones de reparación de aquellas personas que fueron re victimizadas por la ACEU, propendiendo por una política organizativa enmarcada en la superación de prácticas machistas, negligentes, misóginas y sexistas ante las VBG. Confiando en que los artículos de la presente Ruta y su implementación puedan estar a la altura de las exigencias y necesidades del momento político, para la construcción de una organización antipatriarcal y diversa.

## 2. PRINCIPIOS:

- **Debido Proceso con Enfoque de Género:** es la garantía de la presente ruta para orientar la toma de decisión situando al frente del proceso a mujeres y personas sexogénero diversas, que atraviesa por desigualdades estructurales de género, clase, raza y sexualidad, sus realidades, sus vivencias y sus necesidades, documentando cómo distintas formas de exclusión, opresión y subordinación determinaron la violencia acontecida y afectarían una decisión justa.

  Garantíza a las partes y reconoce sus derechos, lo que conlleva a que la persona denunciada puede defenderse y aportar elementos en el proceso en un ambiente no discriminatorio ni condenatorio. Parte de la veracidad de la denuncia, en este caso la carga probatoria recae únicamente en la persona denunciada, no sobre la organización ni la persona denunciante.

  Las partes tienen derecho a conocer el estado actual del proceso teniendo en cuenta los tiempos estipulados en la metodología y los alcances organizativos de esta ruta, así como se ha de comunicar la apertura y cierre del mismo de manera pertinente. La persona denunciada tiene derecho a no ser juzgada dos veces por el mismo hecho con las mismas partes, sin embargo, podrá ser tomado en cuenta para determinar posibles conductas repetitivas o sistemáticas que podrían constituir un agravante en otros procesos.

- **La debida diligencia**: la ACEU tiene la obligación de recurrir a todos los medios políticos, organizativos y culturales para promover la protección de los derechos humanos y asegurar que toda violencia basada en género sea considerada y tratada como un acto contrario a los objetivos políticos de la organización, y que por lo tanto puede dar lugar a la sanción de los responsables, y ha de reparar a las personas victimizadas. Son parte de la debida diligencia la investigación en contexto, en el

BORRADOR

sentido de que debe tomarse en cuenta lo ocurrido en otras violencias basadas en género y establecer algún tipo de relación entre ellas. Este principio permite aplicar la responsabilización de la organización por fallas en la protección de las mujeres y personas sexogénero diversas en su ejercicio político. Por último, el principio le exige el deber de documentar integralmente los hechos yendo más allá del sistema probatorio tradicional en atención a que la mayoría de las veces el maltrato en todas sus formas sucede en el ámbito privado, en donde, como ya se ha mencionado, los testigos y pruebas documentales que protocolizan las relaciones entre terceros no suelen estar presentes. Siendo pertinente acudir a estadísticas, protocolos de atención, informes, estudios de situación, centros de pensamiento de género, jurisprudencia, que permitan probar la sistematicidad o generalidad de la conducta.

- **Garantía de un recurso efectivo:** poder reivindicar los derechos ante un órgano que cuente con formación y sensibilidad en el enfoque de género, con el fin de obtener reconocimiento de la violación, el cese de la violación si ésta continúa, y una adecuada reparación, así como el deber de establecer garantías de no repetición.
- **Obligación de investigar:** en los casos de violencia la investigación se constituye en una etapa crucial del procedimiento y por lo tanto no se puede subestimar la importancia de una debida investigación, ya que las fallas a ese respecto suelen impedir u obstaculizar ulteriores esfuerzos tendientes a identificar y sancionar a los responsables.
- **Obligación de juzgar, sancionar y reparar:** el juzgamiento de los responsables es una medida de prevención de futuros hechos de violencia, y en dicho proceso, se ha de analizar cómo hubo normalización de las violencias o reproducción de roles de subordinación en las mujeres y personas sexogénero diversas. Este principio está enmarcado en el no punitivismo. La presente ruta corresponde a una apuesta antipatriarcal que cuestiona las prácticas machistas que imponen la violencia con la que fue diseñada el sistema jurídico tradicional y por ello promueve una idea de justicia restaurativa como alternativa crítica que permita acceder a la verdad y a la reparación, se trata de una apuesta que busca transformar las prácticas violentas y patriarcales.
- **Obligación de no revictimizar:** constituye un principio político que orienta el carácter ético y organizativo de la Ruta. No solo es un principio que debe ser tenido en cuenta para evitar daños secundarios, sino que representa una postura activa de la organización frente a las múltiples formas de violencia institucional, simbólica, afectiva y discursiva que históricamente han recaído sobre quienes deciden narrar sus experiencias y denunciar.

  Este principio implica que ningún proceso de atención a una VBG (en ninguna de sus etapas) podrá reproducir mecanismos que expongan, deslegitimen, desconfíen, culpabilicen o silencien la palabra de la persona denunciante. Así mismo, rechaza y sanciona prácticas como: confrontación forzada, exposición innecesaria de los hechos ocurridos, dilataciones injustificadas del desarrollo procesal de la ruta, y cualquier forma de imparcialidad y/o neutralidad que perpetúe el silencio de la persona denunciante. A su vez, dicho principio se ubica como eje transversal que se materializa

BORRADOR

en cada una de las etapas de la ruta: desde la primera escucha, hasta la resolución, pasando también, por las decisiones y las formas de reparación.

- **Enfoque Territorial:** el enfoque territorial desde una perspectiva de género permite ampliar el conocimiento sobre los factores que influyen en las dinámicas de perpetuación y reproducción de las desigualdades de género que se relacionan con factores propios del territorio, tales como las dinámicas económicas, sociales, culturales, políticas, institucionales formales e informales, presentes para el análisis de las violencias basadas en género.
- **Confidencialidad y Compartimentación:** la información que se brinde y se recoja a lo largo de las etapas contempladas en la ruta de atención a casos de VBG debe ser tratada de forma que garantice resguardar la seguridad de esta información, el derecho a la intimidad personal y la protección de datos personales, siempre que haya lugar a la obligación política de hacerlo. El deber y respeto a la confidencialidad permanece aún después de terminada la actuación. Las notificaciones de la activación de la ruta, de las inhabilidades y la aprobación de las sanciones serán dirigidas a los órganos de dirección o de coordinación correspondientes.

  Este principio se entiende también como la limitación del acceso a la información con la finalidad de salvaguardar la integridad de la persona victimizada, así como exigir la reparación por parte de la persona denunciada.

  Los documentos, actas y notificaciones que surjan en los procesos, pertenecen al gremio, a la comisión de género, a la dirección nacional y a las coordinadoras locales, sin embargo, se garantizará, según el caso concreto, el acceso a estos.

- **Garantías de no repetición y responsabilidad colectiva:** son los procesos dirigidos a les agremiades de la ACEU, con el propósito de que no se repitan los hechos de violencia ni la vulneración de los derechos, desde la eliminación y superación de las causas estructurales de las violencias basadas en género.
- **Reparación**: es la restauración de la situación anterior al hecho de violencia o el restablecimiento de las condiciones más cercanas a ella, respondiendo a las necesidades de la persona victimizada en cada caso. A su vez, la reparación es un derecho de la persona victimizada, y una responsabilidad política de los agentes agresores, entiéndase por estos a la organización (estructura) y a él/los sujeto/s (individuo) que ejecutaron la violencia de manera directa, donde se responde y asume colectivamente al proceso de restauración.
- **Celeridad**: la ACEU mediante sus direcciones y la comisión de género, garantizarán el proceso sin dilaciones injustificadas. La implementación de los tiempos procesales estipulados en esta ruta para evitar evadir o no dar respuesta pronta y oportuna a les denunciantes.

BORRADOR

El respeto por los tiempos establecidos en el presente documento es obligatorio y de no poder cumplir los mismos, será necesario justificar el por qué, ante las partes, las direcciones nacionales y coordinadoras regionales/locales.

- **Inmediación:** relación directa de las partes con la comisión de género, esto tiene la finalidad de que se conozca el material del proceso desde su iniciación hasta la terminación del mismo, buscando también que sean las mismas personas quienes conozcan el caso, evitando la revictimización.
- **Interseccionalidad**: es una categoría analítica y política útil para pensar en los diversos sistemas de opresión y discriminación, históricos y estructurales, que convergen en las personas y que las sitúan en lugares sociales desiguales. Por tanto, no es posible pensar el género fuera de otras categorías de diferenciación como raza, clase, origen étnico, nacionalidad, orientación sexual o condición de discapacidad en lo político para contribuir a la construcción de una organización antipatriarcal.

## 3. CONCEPTOS

❖ **Identidad de género:** es la forma como las personas se piensan e identifican a sí mismas, la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento.

❖ **Expresión de género:** se refiere a la exteriorización de la identidad de género de una persona, incluyendo la expresión de la identidad o la personalidad mediante el lenguaje, la apariencia y el comportamiento, la vestimenta, las características corporales, la elección del propio nombre, etc.

❖ **Orientación sexual:** está relacionada con el deseo sexual y afectivo de cada persona hacia otra.

❖ **Consentimiento:** el consentimiento es un proceso activo y no fijo, que nace de la motivación voluntaria para decidir realizar, aceptar y/o permitir respectivas acciones. El consentimiento cuenta con las siguientes características:

➢ **Específico:** el consentimiento contempla situaciones específicas. Se tiene derecho a consentir una cosa y no otra.

➢ **Reversible:** el consentimiento se puede retirar. Se puede cambiar de decisión en cualquier momento.

➢ **Convencimiento:** el consentimiento nace de un sentimiento de motivación, mas no de acatamiento. Si la persona dice que "sí", pero transmite inseguridad, preocupación o

BORRADOR

resignación, no hay consentimiento. Así como el consentimiento no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la persona victimizada.

➢ **Dado libremente:** el consentimiento se debe dar sin ningún tipo de presión, amenaza, manipulación, engaño o incapacidad de decidir. El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la persona victimizada cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre. Ninguna persona puede consentir si se encuentra disminuida física, sensorial y/o psicológicamente, o se encuentre en estado de indefensión, por ejemplo, encontrarse dormida, en episodios de cuadros de ansiedad, o bajo los efectos de alcohol/drogas.

➢ **Informado:** Sólo se puede consentir si se tiene conocimiento pleno de la totalidad de los hechos. Por ejemplo, cuando una persona dice que va a utilizar protección durante la relación sexual, pero no lo hace, no hay acto sexual consensuado.

❖ **Persona victimizada:** es la persona que recibe la agresión física, psicológica, sexual o de otra índole, cuyos actos resulten ser generadores de un daño a su integridad, dignidad y de un menoscabo a sus derechos.

❖ **Persona denunciante:** es la persona que, ante agresiones que la colocan en una situación victimizada, decide realizar una denuncia y activar la presente Ruta.

❖ **Persona denunciada:** es la persona señalada de haber cometido las agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de otra índole, cuyos actos resultaron ser generadores de daño a la integridad, dignidad y menoscabo a los derechos de la persona denunciante.

❖ **Misoginia:** conductas de odio, implícitas o explícitas, contra todo lo relacionado con lo femenino, tales como rechazo, aversión o desprecio contra las mujeres.

❖ **Heteronormatividad:** sistema que normativiza la heterosexualidad y los comportamientos tradicionalmente ligados a ella, mostrándose como la única opción válida; marginando al mismo tiempo cualquier forma de relación fuera de los ideales heterosexuales, la monogamia y la conformidad de género.

❖ **Personas sexogénerodiversas:** es la categoría conceptual inclusiva que engrana y dinamiza tanto el carácter biológico como la esfera socio-cultural e histórica y que, además, deslastra la discriminación estructural del imaginario colectivo en las sociedades actuales.

❖ **Denuncia pública:** formas de entender la denuncia pública:

BORRADOR

➢ **Aspecto jurídico:** la denuncia pública tiene protección constitucional respecto a los derechos de las personas victimizadas, tales como la libertad de expresión, libre asociación, reunión, información, prensa y participación; lo anterior respaldado por sentencias de la Corte Constitucional como la T-275 de 2021 y T-062 de 2022, en las cuales se establece la legitimidad de la denuncia pública como manifestación de repudio, medida de protección colectiva y alerta sobre los hechos victimizantes y el victimario, sobre todo en casos de violencias basadas en género, sin embargo, plantea también los lineamientos que deben seguirse para la realización de la denuncia pública, tales como respetar la presunción de inocencia en caso de no haberse emitido fallo condenatorio por autoridad competente, así mismo, la persona denunciante debe abstenerse de utilizar formas lingüísticas que anticipen prejuicios en la audiencia, de tal manera de no realizar presión indebida sobre la justicia; de igual manera abstenerse de publicar datos personales tales como número de cédula, datos de contacto y residencia.

La sentencia SU- 420 de 2019 aborda las implicaciones que puede generar a la persona denunciada, en cuanto a las afectaciones irreparables a la honra, buen nombre, seguridad, presunción de inocencia e intimidad; sin embargo, señala que los derechos fundamentales de la persona denunciada no pueden implicar prohibiciones absolutas en relación a la ponderación con los derechos de las personas victimizadas y la sociedad.

➢ **Como forma de sobrevivencia:** la denuncia pública busca alertar a las personas cercanas y no cercanas, de posibles riesgos inminentes a la integridad física, ya sea por el escalamiento de violencias acontecidas, o por amenazas percibidas. Generando un efecto de alarma colectiva para la activación de medidas por la sobrevivencia de la persona victimizada.

➢ **Como forma de sanación y/o auto reparación:** la sanación si bien siempre opera sobre una experiencia individual, propia y subjetiva, crea puentes con otras vivencias y establece la construcción del sostén mismo en el relato compartido. Este ejercicio potencializa el poder dar fin al sentimiento de impunidad, designa responsabilidades de los daños generados y colectiviza el proceso, permitiendo una mitigación alternativa del dolor y el miedo.

➢ **Como una forma de cuidado colectivo y protección frente a nuevas injusticias:** uno de los motivos aludidos más recurrentes al momento de realizar un escrache es la intención de que la denuncia pueda proteger a otras personas de la peligrosidad del denunciado. En ese sentido, el carácter público y mediático de la denuncia permite cambiar la escala del discurso, una de las características fundamentales de la mediatización, y se constituye como antecedente y una alerta frente a otras personas susceptibles de ser violentadas. Los cuidados implican tener acompañamiento emocional y psicológico, así como también el análisis de las posibles respuestas de los denunciados, sus amedrentamientos, contradenuncias y los efectos emocionales de estos.

BORRADOR

➢ **Como forma de des-singularizar la denuncia:** en los escraches, las personas denunciantes realizan procedimientos que permiten que su experiencia individual adquiera la generalidad necesaria para que su denuncia sea entendida como legítima y no como una venganza o una revancha entre particulares. Así la persona denunciante puede objetivar su reclamo y des-singularizar la relación que mantiene con quien causa la violencia. A su vez, contribuye a entender los conflictos del ámbito privado, las relaciones personales y afectivas como problemas de orden público, político.

➢ **Como una necesidad frente a la ineficacia de la justicia institucional:** las diferentes formas de revictimización que sufren las personas denunciantes, la desconfianza hacia el sistema judicial, los obstáculos objetivos y subjetivos a los que se enfrentan y la falta de pruebas, hacen del escrache una forma viable y accesible para movilizar demandas por distintos tipos de violencias de género, a la vez que produce reparaciones simbólicas.

**Parágrafo:** La ACEU reconoce la libre elección de la persona denunciante de realizar la denuncia pública como mecanismo de equilibrio de la carga procesal entre la persona denunciante y la persona denunciada ante la ineficacia e ineficiencia de la justicia ordinaria, sin embargo, desde la concepción de la organización en torno a la promoción de la justicia restaurativa y reconciliatoria, en contraposición del punitivismo, no se promueve la utilización de este mecanismo para tramitar las violencias basadas en género, sino la aplicación de esta ruta.

BORRADOR

## 4. CUERPOS ORGANIZATIVOS

Los cuerpos organizativos son las instancias estructurales encargadas de garantizar el cumplimiento oportuno de esta ruta. Son responsables del trámite, decisión y seguimiento de los casos de violencias basadas en género al interior de la ACEU. Su papel es garantizar que cada caso cuente con las condiciones necesarias para su apertura, desarrollo, resolución y cierre, desde un enfoque de justicia restaurativa y no revictimización.

**Comité Resolutivo de Género Nacional:** es una instancia resolutiva y nacional, encargada de garantizar el cumplimiento integral de esta ruta. Su función principal es conformar las comisiones de género que atenderán los casos de VBG, así como revisar y aprobar las resoluciones emitidas por estas comisiones, siempre y cuando no impliquen sanciones de expulsión o comunicados públicos, los cuales seguirán siendo competencia del Comité Ejecutivo Nacional. Estará conformada por 5 personas: secretaría general, secretaría de organización, secretaría de MGyD y dos miembros pertenecientes al CEN y delegados por el mismo.

**Comisión de Género:** es una instancia de trámite operativo, de carácter local o nacional, conformada para atender casos específicos de VBG. Su rol es garantizar una acción oportuna,

ética y diligente, desde la recepción de la denuncia hasta la emisión de una propuesta de resolución.

Cada comisión de género será temporal y específica para cada caso, y estará conformada por tres (3) personas que cumplan con los siguientes criterios de idoneidad:

- No tener ninguna denuncia ni proceso activo de VBG dentro ni fuera de la ACEU.
- Conocer la Ruta.
- Conocer y cumplir a cabalidad los estatutos de la ACEU.
- Ser participante de manera activa dentro de su localidad e IES.
- Conocer el funcionamiento de la Comisión de Género.
- Disponer del tiempo para el buen cumplimiento de la función.
- No tener conflicto de interés con las personas involucradas en el caso.

## 5. AMBITOS DE APLICACIÓN

Este apartado se refiere a los límites y alcances de operatividad de esta ruta en relación con las personas y actividades frente a las que la ACEU puede intervenir en términos de prevención, atención y seguimiento en casos de violencias, con el propósito de erradicar las VBG en el gremio y dentro del marco de sus estatutos. Esta ruta para la atención y prevención de violencias basadas en género no sustituye ninguna instancia legal del sistema jurídico nacional, siendo el querer acudir a estos mecanismos, decisión de la persona que denuncia.
Esta ruta se podrá activar si se encuentra en el marco de alguna de las siguientes actividades o involucra en la denuncia por lo menos una sola persona de las mencionadas:

- En el desarrollo de actividades políticas estudiantiles propias de la ACEU (Juntas Nacionales, escuelas nacionales y regionales, encuentros del CEN, encuentros nacionales o regionales de las secretarías).

- Personas que hacen parte del gremio de la ACEU activamente, o quienes han sido suspendidos de está.

**Limitaciones del ámbito de aplicación**.

- En casos donde la persona denunciada ya no haga parte de la organización, no tendremos elementos que nos permitan generar la apertura, el trámite y la resolución del caso.

- En casos donde la persona denunciada ya no haga parte de la organización, pero esté vinculada a otro proceso, la dirección correspondiente tomará decisiones políticas y un seguimiento procesal con respecto a las particularidades de cada caso.

BORRADOR

- En casos donde la denuncia sea de carácter anónimo y no se cuente con elementos que permitan la apertura, como el trámite y el cierre por un caso de VBG, no se realizará recepción puesto que la organización no tiene el alcance para dar cierre al proceso.

- En caso donde la denuncia involucre conductas tipificadas en la ley 599 del 2000 (Código penal) serán remitidas a la Fiscalía General de la Nación y contarán con un seguimiento al proceso por parte de la organización.

- En casos donde la denuncia involucra conductas tipificadas en la ley 1098 del 2000 (Código de infancia y adolescencia) serán remitidas a la Fiscalía general de la nación y al ICBF contarán con un seguimiento procesal por parte de la organización.

## 6. INSTANCIAS

La presente ruta establece las siguientes instancias que se refieren a los diversos cuerpos organizativos y niveles que articulan el proceso de atención a casos de VBG. La creación de estas instancias busca establecer una jerarquía clara en el trámite interno de la ruta, asegurando una gestión estructurada y coherente de los casos, así como una respuesta política organizada. Estas instancias se clasifican en:

- **Instancia de trámite:**

Las instancias de trámite están representadas por las Comisiones de Género, tanto locales como nacionales. Estas comisiones son fundamentales para solventar las falencias en la recepción y atención de denuncias por Violencias Basadas en Género (VBG) a través de una acción pertinente y oportuna a cada caso.

El objetivo principal de estas instancias es gestionar los procesos de la ruta. En su rol, estas comisiones atienden, investigan y formulan acciones de reparación según las necesidades de la persona denunciante. Además, se encargan de identificar y tipificar las violencias, conductas reiteradas, actores involucrados, circunstancias de agravación y posibles acciones de revictimización durante la fase de investigación. Sin embargo, estas instancias de trámite, proyectaran resoluciones directamente, a las instancias de decisión son las que aprueban. (Redacción)

- **Instancias de decisión:**

Las instancias de decisión están conformadas por la comisión resolutiva nacional (CRN) y el comité ejecutivo nacional (CEN), que cumplen roles de sanción y resolución en los procesos de la ruta y formular acciones de reparación conforme a las necesidades de la persona denunciante, estas instancias se ordenan de manera jerárquica así:

- Si la "Comisión Resolutiva Nacional" (CRN) actúa como primera instancia, la segunda instancia se tramita ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

BORRADOR

**parágrafo 1:** La solicitud de trámite en segunda instancia debe presentarse en un término no mayor a 5 días hábiles después de recibir la decisión de primera instancia, la instancia siguiente tendrá un tiempo no mayor a 5 días hábiles para notificar de la recepción del caso y tendrá un máximo de 30 días hábiles para definir el fallo de segunda instancia. Salvo que los tiempos se crucen con eventos de carácter nacional, en este caso se iniciará a contar el tiempo a partir de la culminación del evento.

**parágrafo 2:** El CEN es la última instancia contemplada dentro de la presente ruta.

## 7. TIPIFICACIÓN DE LAS VIOLENCIAS

Las Violencias Basadas en Género manifiestan las relaciones de poder que crean las desigualdades entre géneros, las cuales tienen sus efectos principales en el cuerpo de la mujer y personas sexogénero diversas. Estas desigualdades, que históricamente han sido socializadas, se manifiestan por medio de acciones violentas que atentan contra la salud pública, debido a las graves afectaciones físicas, mentales y emocionales, así como afectan la participación política, la integridad personal y, en general, el ejercicio pleno de los derechos humanos.

La tipificación de violencias es una guía para reconocer las distintas formas en las que se efectúan las relaciones de poder asimétricas; sin embargo, no pueden entenderse de forma separada, ya que las violencias se relacionan entre sí y se profundizan a partir de su ejecución conjunta.

❖ **Violencia verbal**: Generar insultos y/o comentarios denigrantes, de forma directa o indirecta, para herir, acosar, menospreciar y coaccionar a una persona por ser mujer y/o por ser una persona sexogénero diversa.

❖ **Discriminación**: cualquier acción u omisión que excluye, margina, restringe derechos o reproduce tratos desiguales hacia una persona, por razón de su sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género. Se manifiesta en comentarios, actitudes, decisiones o estructuras que impiden el acceso equitativo a espacios, recursos, representaciones o participación, reforzando sistemas de opresión como el patriarcado y la heteronorma.

❖ **Violencia psicológica**: acciones destinadas a generar control sobre los comportamientos, conductas, sentimientos y decisiones de una persona, mediante intimidación, manipulación, amenazas, desprecio, humillación, coacción, prohibiciones, condicionamientos, entre otras. Estas acciones crean un sentimiento de inferioridad que afecta su salud psicológica, sin que la lista de conductas sea taxativa.

BORRADOR

❖ **Violencia Doméstica:** violencia estructural que se manifiesta dentro del espacio de convivencia cotidiana, sustentada en la asignación histórica y jerárquica de roles de género. Reproduce lógicas de dominación patriarcal al interior del hogar, normalizando la subordinación de cuerpos feminizados y personas sexo género diversas, mediante la afectación emocional, física, económica y simbólica. Esta violencia se sostiene en la idea de que existen funciones "naturales" para unos cuerpos sobre otros, siendo una herramienta de control, castigo y disciplinamiento frente a la desobediencia de dichos roles.

➢ **Abuso emocional:** imposición de mecanismos afectivos orientados a debilitar la autonomía, reforzar la sumisión o castigar la desviación del rol asignado. Opera a través de formas de violencia simbólica o psicológica que buscan desvalorizar o someter la subjetividad de la persona.

➢ **Abuso físico:** acciones que consisten en el uso del cuerpo como medio de ejercicio de poder y control, con el fin de mantener jerarquías dentro del núcleo doméstico. Se articula con violencias previas o simultáneas que buscan reafirmar el orden patriarcal en el ámbito privado.

➢ **Abuso económico:** expresa la continuidad de la división sexual del trabajo en el ámbito doméstico, al controlar, restringir o invisibilizar el acceso, la gestión o el reconocimiento del trabajo y los recursos económicos. Refuerza la dependencia y reproducción de desigualdades estructurales que se legitiman como naturales dentro de la organización social del hogar.

➢ **Acoso o acecho:** se traduce en prácticas de vigilancia, control y monitoreo permanente de la vida cotidiana, orientadas a contener o sancionar la autonomía dentro del espacio doméstico. Implica una invasión sistemática de la intimidad y una reafirmación del poder jerárquico.

❖ **Violencia simbólica**: Aquella que, a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmite y reproduce dominación, desigualdad o discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer y de las personas sexogénero diversas en la sociedad.

BORRADOR

❖ **Violencia virtual:** son formas de agresión estructural que se ejerce en los entornos digitales a través de la reproducción de discursos, imágenes, prácticas y tecnologías ejercida por personas, grupos o incluso algoritmos y plataformas que reproducen sesgos de género y raza, que refuerzan la dominación patriarcal, colonial, capitalista y cisheteronormada. Reconfigurando el control patriarcal sobre los cuerpos y subjetividades feminizadas y personas sexo género diversas, que trasciende lo simbólico para producir efectos materiales: exclusión, silenciamiento, daño emocional, exposición no consentida, revictimización y despojo de autonomía. Se manifiesta a través de formas directas o veladas, y está íntimamente conectada con las lógicas de vigilancia, extractivismo de datos, pornografía sin consentimiento y espectáculo digital del sufrimiento femenino y personas sexo género diversas.

➢ **Violencia virtual explícita:** corresponde a los contenidos, prácticas o representaciones digitales que exponen, agreden o cosifican de forma directa a cuerpos feminizados o personas sexo género diversas. Expresión desde la lógica pornográfica del patriarcado, que reduce el cuerpo a un objeto de consumo, control o castigo, ya sea a través de imágenes sexuales no consentidas, deepfakes, videos de abuso, discursos de odio, amenazas o violencia gráfica.

➢ **Violencia virtual simbólica:** es la reproducción digital de estereotipos, mandatos de género y roles hegemónicos, bajo formas de humor, sátira, ironía o entretenimiento. Este tipo de violencia normaliza la desigualdad, trivializa las violencias estructurales y produce sentido común patriarcal, reforzando la idea de que lo femenino es inferior, risible o subordinado. Se manifiesta en memes, comentarios, imágenes, filtros, algoritmos y prácticas de exclusión, y opera como una tecnología de dominación.

❖ **Violencia económica**: ejercer control sobre los ingresos, recursos o decisiones financieras de una persona, afectando directamente su estabilidad y autonomía económica. Esta violencia busca consolidar relaciones de dependencia, subordinación e inseguridad, reproduciendo desigualdades estructurales que limitan el acceso equitativo a los medios de vida.

❖ **Violencia patrimonial**: implica la apropiación, destrucción, retención, daño o control injustificado de bienes, propiedades, documentos personales, herencias, recursos materiales u objetos con valor simbólico o económico. Esta violencia atenta contra la autonomía, la

BORRADOR

seguridad material y los derechos económicos de la persona, buscando establecer relaciones de dominación y control mediante el despojo o la negación del acceso a lo que le pertenece legítimamente.

❖ **Violencia desde la división sexual del trabajo**: asignación diferenciada y repetitiva de tareas según el género, a través de la cual se transmite un orden social que reproduce y perpetúa relaciones de poder, dominación, estereotipos y prejuicios. Esta forma de violencia se manifiesta especialmente en espacios políticos, organizativos y comunitarios, donde a las mujeres y a las personas feminizadas se les imponen, de forma tácita o explícita, las labores de cuidado, reproducción, apoyo logístico o emocional, trabajo invisible, excluyéndolas del ejercicio pleno de la deliberación, la representación o la toma de decisiones.

Se trata de una violencia estructural, invisible e implícita, que naturaliza la subordinación, la explotación y la marginación, afectando de manera particular a las mujeres, personas sexo género diversas. Su expresión puede entrelazarse con otras violencias, como la doméstica, política, económica o simbólica.

❖ **Violencia política**: se manifiesta en expresiones, acciones y prácticas de violencia física, psicológica, sexual, verbal, económica y simbólica que enfrentan las mujeres y personas sexogénero diversas que ejercen representación política y/o que sostienen posturas orientadas a la aplicación de la perspectiva de género o al impulso de acciones afirmativas. Esta violencia busca atemorizarlas, presionarlas, desprestigiarlas, perseguirlas, manipularlas, limitarlas políticamente y/u obligarlas a actuar en contra de su voluntad.

**Algunos tipos de violencia política son:**

➢ **Violencia electoral**: actos o amenazas de daño físico, mental o sexual, así como acciones coercitivas, perpetradas para influenciar o afectar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres durante un proceso electoral. Esto incluye a candidatas, votantes, activistas u observadoras, e implica acciones que buscan forzar la renuncia a cargos electivos.

➢ **Violencia en la autonomía política**: actos o amenazas de daño físico, mental o sexual, o acciones coercitivas, dirigidas a influenciar decisiones discrecionales en el

BORRADOR

ejercicio del poder, especialmente cuando estas apuntan al avance de la perspectiva de género.

- Actos o amenazas de daño físico, mental o sexual, o acciones coercitivas, dirigidas a influenciar decisiones discrecionales en el ejercicio del poder, especialmente cuando estas apuntan al avance de la perspectiva de género.
- Manipulaciones afectivas o románticas que inciden en la toma de decisiones o posturas políticas.
- Gestos de menosprecio hacia mujeres y personas sexogénero diversas, que las invalidan, invisibilizan o niegan su actividad política dentro de organizaciones o partidos, como, por ejemplo: la limitación del uso de la palabra o la deslegitimación de sus opiniones por el hecho de ser mujeres o personas sexogénero diversas.
- **Machoexplicación**: situación en la que hombres deslegitiman opiniones, corrigen, explican o sobreexplican a una mujer algo que ella ya conoce, restándole valor a su conocimiento y asumiendo una autoridad superior sobre el tema.
- **Machoapropiación**: ocurre cuando un hombre se apropia de una idea propuesta por una mujer o persona feminizada, llevándose el mérito por ella.
- **Machointerrupción**: interrupciones innecesarias hechas por hombres a mujeres o personas feminizadas durante una explicación o intervención, restándoles autoridad y visibilidad.

❖ **Revictimización:** ocurre cuando, se reproducen prácticas que profundizan el daño, la desconfianza o la exposición emocional de la(s) persona(s) victimizadas. Estas prácticas pueden presentarse durante o después del proceso de denuncia o atención, tanto, por la Comisión de Género, como del conjunto de la organización, núcleos, direcciones o personas que hacen parte del entorno político y organizativo de la ACEU.

La revictimización puede manifestarse a través de comentarios, omisiones, acciones o actitudes que deslegitiman el relato de la persona victimizada, minimizan su experiencia, la responsabilizan por lo ocurrido, violentan su intimidad o la obligan a repetir innecesariamente lo sucedido. Este tipo de violencia institucional y simbólica refuerza el miedo, la culpa y la

BORRADOR

desconfianza, vulnerando aún más la integridad emocional, política y humana de quienes se atreven a denunciar. Como:

- No desincentivar ni desmotivar la denuncia.
- No exigir pruebas como condición para recibir o tramitar una denuncia.
- Abstenerse de emitir opiniones personales, juicios de valor o consejos sobre los hechos narrados.
- No minimizar, relativizar ni desestimar los riesgos o daños identificados por la persona que denuncia.
- No culpabilizar a la o las personas victimizadas por los hechos ocurridos, ni justificarlos bajo ningún argumento.
- No realizar preguntas impertinentes, denigrantes o que vulneren la intimidad de la persona, especialmente sobre su conducta sexual o sobre detalles innecesarios y revictimizantes.
- Evitar la exposición reiterada y desgastante de la persona victimizada a narrar los hechos en múltiples instancias, cuando estos ya han sido registrados en diligencias anteriores o dentro del proceso disciplinario. Asimismo, se deben evitar exámenes físicos o psicológicos repetitivos y garantizar que cualquier atención o diligencia se realice en espacios seguros, confidenciales y que aseguren su bienestar.
- No puede ponerse en duda la credibilidad, honorabilidad o veracidad del testimonio de la o las personas victimizadas (o de testigos) con base en su vida íntima, sus vínculos afectivos o conductas sexuales pasadas o posteriores.
- No divulgar información relacionada con la denuncia, salvo por mandato legal o judicial, garantizando en todo momento la confidencialidad.
- No realizar juicios sobre la orientación sexual o expresión de género de la persona victimizada a partir de su apariencia o comportamiento.
- No obligar a la persona a enfrentar directamente a su agresor como parte del proceso.
- Evitar posturas autoritarias o paternalistas por parte del equipo de atención, que puedan coartar la autonomía y autodeterminación de la persona que denuncia.

❖ **Violencia sexual**: la violencia sexual es un acto que somete el cuerpo y la voluntad de una persona a conductas sexuales, o que impide el ejercicio libre de su sexualidad, mediante coacción, intimidación, soborno, chantaje, manipulación, amenaza y/o uso de la fuerza, entre

BORRADOR

otras conductas que limitan su autonomía. Esta violencia incluye: conducta sexual abusiva, inducción o constreñimiento a la explotación sexual, acoso sexual, abuso sexual, acceso carnal no consentido, pornografía no consentida y pornografía infantil o adolescente.

➢ **Conducta sexual abusiva**: hace referencia a aquellas acciones, de carácter sexual o sexista, que generan incomodidad, intimidación o malestar en una persona, sin que necesariamente configuren acoso sexual por su falta de reiteración o su baja intensidad. Estas conductas, aunque sutiles o aparentemente "menores", reproducen una imagen desvalorizada de lo femenino y de las expresiones de género no normativas, consolidando un entorno hostil y patriarcal.

Incluyen comentarios misóginos o sexistas, burlas machistas, insinuaciones sexuales, preguntas o comentarios no solicitados sobre la vida sexual o íntima, observaciones sexualizadas sobre la apariencia o vestimenta, rumores sobre la intimidad, gestos obscenos, miradas lascivas, lanzar besos, lamerse los labios, o tocamientos fugaces no consentidos.

Este tipo de violencia, aunque muchas veces naturalizada o invisibilizada, constituye una forma concreta de agresión simbólica y psicológica, que refuerza relaciones de poder desiguales y afecta la dignidad, la autonomía y la libertad de quienes la padecen.

➢ **Inducción o constreñimiento a la explotación sexual**: hace referencia a la incitación, persuasión o presión ejercida sobre una persona para que se someta a explotación sexual, con fines de lucro, beneficio electoral o satisfacción de intereses de cualquier índole.

➢ **Acoso sexual**: uso de expresiones verbales, no verbales o escritas, de índole sexual, que denigran, cosifican, intimidan o atemorizan a quien las recibe. Incluye la exhibición o el envío de contenido sexual sin consentimiento. El acoso sexual se caracteriza por ser repetitivo y por generar una relación de poder desigual.

➢ **Abuso sexual**: toda conducta reiterada o comentario con connotación sexual que implique hostigamiento o presión, con el fin de inducir a otra persona a acceder a requerimientos sexuales no deseados o no consentidos. Incluye tocamientos sexuales

BORRADOR

sin consentimiento, o con consentimiento viciado por situaciones de violencia, amenazas, dependencia, jerarquía, o imposibilidad de expresar libremente el consentimiento. Como:

- Negar o impedir el acceso a métodos anticonceptivos.
- Mentir o manipular para evitar su uso.
- Masturbación sin consentimiento.
- Besos, caricias o tocamientos no consentidos.

➢ **Acceso carnal no consentido**: penetración del miembro viril o cualquier otro objeto por vía vaginal, anal u oral, así como la penetración de cualquier parte del cuerpo u objeto por vía vaginal o anal, sin consentimiento.

➢ **Pornografía no consentida**: fotografiar, grabar, filmar, producir, transmitir, exhibir o vender material pornográfico sin el consentimiento de la persona que aparece en dicho contenido.

➢ **Pornografía infantil y/o adolescente**: violencia que consiste en fotografiar, filmar, grabar, producir, transmitir, exhibir, vender, comprar, portar o poseer material pornográfico en el que se exponga a niños, niñas o adolescentes.

❖ **Violencia física**: es todo acto de agresión intencionada (o incluso su intento) en el que se haga uso de cualquier objeto, arma, parte del cuerpo o sustancia para inmovilizar, sujetar o causar daño a la integridad física de la persona agredida. Esto incluye acciones como empujar, zarandear, perseguir, golpear, abofetear, dar patadas, provocar quemaduras, intentar estrangular, utilizar objetos punzantes, así como actos extremos como el homicidio, feminicidio, transfeminicidio o transcidio.

El maltrato físico, además de poner en riesgo la salud y la vida de las personas, genera miedo intenso, sentimientos de humillación y destrucción progresiva de la autoestima, provocando consecuencias físicas y psicológicas de carácter temporal o permanente.

BORRADOR

➢ **Feminicidio**: Causar la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer.

➢ **Transfeminicidio**: Causar la muerte de una mujer trans por su doble condición de mujer y persona trans.

➢ **Transcidio**: Causar la muerte de una persona trans debido al inicio, desarrollo o culminación de su proceso de transición de género y/o sexo.

## 8. FASES Y TIEMPOS DE LA RUTA

❖ **Fase preliminar.**

Esta fase consiste en establecer las condiciones mínimas y necesarias para dar apertura al proceso.

➢ **Activación de Ruta.** la Ruta se activa cuando existe conocimiento y recepción de la denuncia por parte de la Comisión Resolutiva Nacional. Esta instancia notifica a la persona denunciada, así como a las direcciones o coordinaciones locales y nacionales, sobre el conocimiento y recepción de la denuncia, e informa la activación de las medidas de protección y seguridad colectiva.

- **Parágrafo 1.** Ante una denuncia pública, no se requiere notificación formal de la Comisión de Género a la persona denunciada respecto a la activación de las medidas. Estas se aplican de manera inmediata.
- **Parágrafo 2.** Ante una denuncia formal que involucre a las mismas personas, pero por diferentes hechos, esta será tratada como un caso colectivo por una única comisión.
- **Parágrafo 3.** La Comisión de Género deberá notificar al Comité Ejecutivo Nacional y a las Coordinadoras Locales sobre la apertura y el cierre de cada caso, y al CRGN sobre el cierre del caso, para efectos de la sistematización nacional.

❖ **Activar medidas de protección y seguridad colectiva.** Desde el momento en el que se notifica, a las direcciones o coordinadoras de núcleo, locales o nacionales, según corresponda acorde a la territorialidad, en un término de 05 días hábiles la Comisión de género, procederá a determinar la activación de las siguientes medidas, según la necesidad y la proporcionalidad

BORRADOR

de la violencia denunciada. Estas medidas podrán ser reevaluadas en el caso de necesidad de aumentar las medidas:

➢ **Suspensión temporal:** En el transcurso del proceso la persona denunciada contará con una suspensión temporal de responsabilidades y de participación política al interior de la ACEU y/o de representación de ésta en espacios externos, hasta que se cumplan cabalmente las sanciones impuestas. Lo que quiere decir que no podrá continuar encabezando espacios de locales ni nacionales.

- **Parágrafo 1.** Cuando la persona denunciada participe en eventos o escenarios de visibilización política distintos a los de la Asociación, será responsabilidad de los órganos de dirección comunicar esta situación a las personas promotoras del evento —ya sea de carácter social, académico o con otras organizaciones—, en coherencia con la corresponsabilidad para erradicar las violencias.
- **No confrontación:** La persona denunciada no podrá, ni directamente ni a través de terceros, comunicarse con la persona victimizada, salvo que esta manifieste expresamente su voluntad de retirar la medida.
- **No revictimización:** La persona denunciada no podrá pronunciarse ni suministrar información sobre la denuncia, hasta que la persona victimizada exprese de forma explícita su voluntad de retirar la medida.
- Reunirse como Comisión de Género, realizar el perfil de riesgo para definir nuevas medidas de seguridad pertinentes, determinar la propuesta de Figura de Acompañamiento, proyectar el primer encuentro con la persona victimizada y organizar la propuesta de plan de acción con fechas de reunión para la Fase de Indagación, en un término no mayor a tres (3) días desde la activación de la ruta.
- **Parágrafo 2.** Ante un riesgo inminente para la vida o la integridad física de la persona victimizada, coordinar su desplazamiento de emergencia a un espacio doméstico seguro, mientras se desarrolla el proceso y/o por el tiempo que sea necesario.
- **Sanción específica:** Esta sanción contempla el retiro temporal de una o varias responsabilidades, así como de los espacios de representatividad o incidencia dentro de la Asociación.

BORRADOR

❖ **Primer encuentro:** La propuesta de Figura de Acompañamiento, por parte del Comité, deberá acercarse a la persona victimizada para ofrecerle un espacio seguro donde pueda ser escuchada en sus necesidades y expectativas, y orientada en el funcionamiento de la Ruta. Este encuentro deberá realizarse en un término no mayor a seis (6) días hábiles desde la activación de la Ruta.

Para este encuentro se deberán tener en cuenta los siguientes elementos:

➢ **Generación de un espacio empático.**

- Presentación de la persona responsable y del objetivo final de la interlocución: reparar.
- Presentación de las medidas de protección y seguridad ya activadas.
- Cumplimiento de la obligación de no revictimizar.

➢ **Exteriorización de la voluntad de la persona victimizada para continuar con las fases de la Ruta.**

- De obtener una respuesta positiva o dudosa frente a los pasos a seguir del proceso, se presentará de manera integral la presente Ruta. Si, posterior a la presentación, la respuesta es positiva, se presentará la propuesta de plan de acción con fechas de reunión para la Fase de Indagación, acorde con lo establecido en la Ruta, y se escogerá la Figura de Acompañamiento, teniendo en cuenta la voluntad de la persona victimizada.
- De obtener una respuesta negativa, no insistir e informar sobre la activación de la Ruta con la persona denunciada.
- La determinación que tome la persona victimizada en este punto no limitará su acceso futuro a la decisión de hacer parte del proceso, ni se le restringirá para instaurar denuncias penales o buscar un acompañamiento psicológico y jurídico.

❖ **Coordinar reunión con la persona denunciada:** Tiene por objeto notificar a la persona denunciada, así como a los órganos de dirección respectivos, sobre el inicio de la Fase de Indagación, la aplicación de otras medidas de protección y seguridad (si las hay), la voluntad de la persona victimizada para participar o no en el proceso y la coordinación del plan de

BORRADOR

acción con fechas para la Fase de Indagación. Este encuentro deberá realizarse en un término no mayor a cinco (5) días desde la activación de la Ruta.

- **Parágrafo 1.** Se le preguntará a la persona denunciada si asume o no la responsabilidad de la violencia basada en género.

❖ **Sobre denuncias colectivas:** cuando se presenten denuncias que involucren a las mismas partes, pero que correspondan a hechos diferentes, estas serán tramitadas de manera conjunta por una única comisión. Esta medida busca optimizar los recursos humanos y técnicos de la organización, evitar la duplicidad de actuaciones y prevenir el desgaste innecesario de las comisiones. La comisión designada tendrá la responsabilidad de abordar de manera integral todos los hechos denunciados, garantizando el debido proceso, la no revictimización y la aplicación de medidas de protección y reparación correspondientes en cada caso.

## 9. CIERRE DE PROCESO

Al finalizar el proceso sancionatorio, se elaborará un acta de cierre en la que se evalúe el cumplimiento de la sanción y de la reparación. Esta será notificada a las partes y a la Comisión Resolutiva Nacional, la cual recopilará y sistematizará la experiencia de la persona victimizada como insumo para el proceso de aprendizaje de la Asociación.

## ➢ RECURSOS

● **Recusación**: cuando la persona denunciante considere que la imparcialidad de una o de todas las personas de la Comisión se encuentra en duda, podrá recusar a las mismas, solicitando que se aparten del proceso.

● **Impedimento**: aplica cuando alguna o algunas personas de la Comisión de Género acrediten una causa justificada que les impida resolver el caso.

**Parágrafo 1.** Para hacer efectiva la recusación o el impedimento, la Comisión Resolutiva Nacional contará con una lista de suplencias que actuarán en estos casos excepcionales. La solicitud deberá realizarse por escrito y dirigirse a la Comisión de Género Nacional, según corresponda. Estos recursos deberán ser respondidos en un término no mayor a cinco (5) días

BORRADOR

hábiles, durante los cuales la Comisión deberá reunirse, analizar la situación y notificar la posible nueva composición.

● **Apelación**: es el medio de impugnación que procede frente a las decisiones tomadas. Las partes tendrán derecho a interponer este recurso cuando no estén de acuerdo con la decisión emitida por la Comisión frente al caso. Se tramita ante el órgano de dirección o coordinación correspondiente (el que haya tomado la decisión), y debe presentarse en un término máximo de diez (10) días hábiles después de emitida la decisión. El órgano respectivo contará también con diez (10) días hábiles para responder el recurso y, en consecuencia, modificar o reafirmar la decisión.

## 10. ESTÁNDARES

***Estandarización de las violencias basadas en género***

Las tipificaciones de las violencias basadas en género serán estandarizadas por la presente Ruta, con el objetivo de configurar un punto de referencia para la toma de decisiones en la sanción política. Estos estándares no pueden aplicarse para referenciar las acciones de reparación, así estas coincidan en cumplimiento de las necesidades de la persona victimizada.

Estándar 1. Aquellas que implican cualquier violencia política, siempre que no sea sistemática o reiterada, o no existan llamados previos al agresor. Igualmente, constituyen faltas de este estándar cualquier otra conducta que vulnere la orientación sexual e identidad de género que no esté expresamente definidas como falta de estándar 2 o 3. Cualquier vulneración del principio de confidencialidad de la ruta se entenderá como una de este estándar (esto dará lugar a la apertura de un proceso separado). La conducta negligente por acción u omisión que devenga en violencia institucional por parte de la ACEU.

Estándar 2: Todas las faltas de estándar 1 cometidas reiterativamente, también aquellas en exista llamado previo sin sanción al agresor/a, o se hayan ignorado las sanciones impuestas. Incitar a no denunciar, o cualquier tipo de ocultamiento de alguna de las violencias previamente descritas.

Estándar 3: Cualquier acto de violencia física. Actos de violencia sexual que no constituyan delito, Reincidencia en cualquier tipo de violencia previamente sancionada por la ACEU.

Estándar 4: Conductas tipificadas en la Ley 599 del 2000 (Código Penal). También será falta de estándar 4 incurrir en una conducta incluida dentro de las faltas estándar 1, 2 y 3, que, debido a su naturaleza, intención lesiva y gravedad del daño, deba ser considerada

BORRADOR

como falta estándar 4, en atención a la integridad sexual y de género de las personas involucradas.

## 11. SANCIONES

➢ **Sanción pedagógica**: ejercicio pedagógico, reflexivo y crítico, cuyo objetivo es realizar una exposición colectiva, autocrítica y un análisis estructural y político, tanto en el contexto social como gremial, en el que se logre evidenciar las prácticas patriarcales que configuraron una VBG. Esto, con el fin de dimensionar el impacto en la persona victimizada y en la ACEU, y de contribuir a desaprender y transformar conductas, generando así procesos de reparación.
**Nota**: las sanciones pedagógicas son reconocidas e incluidas como parte del proceso de reparación.

➢ **Sanción disciplinaria**: contempla el cese temporal de responsabilidades organizativas del asociado, cuyo tiempo variará de acuerdo con:

- Los niveles de gravedad de la falta.
- El ejercicio de reconocimiento.
- Autocrítica del denunciado.
- Así mismo, se debe completar de acuerdo con la gravedad, recurrencia, negligencia, que pueden contribuir al cese definitivo o temporal de las funciones y cargos a nivel regional o nacional.

➢ **Retiro temporal**: estará regido de acuerdo con el artículo 13 de los estatutos. Para el regreso a la ACEU, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

- Mínimo 3 meses y máximo 12 meses.
- Manifestar formalmente, de manera escrita, a la dirección respectiva (local, regional o nacional) su deseo de volver a la ACEU.
- Después de estipulado el retiro temporal, será necesaria una acción pedagógica en la que se asimile el tipo y estándar de VBG, así como la garantía de no repetición.

➢ **Expulsión**: se realizará mediante un comunicado público en el que se expongan las medidas tomadas, sin utilizar el nombre de la víctima, y estableciendo relación con los estatutos (art. 13). Cabe resaltar que esta medida se adoptará teniendo en cuenta las consideraciones del caso,

BORRADOR

es decir, la conducta en la que se incurrió y el estándar de afectación (Estándar 4) que puede ocasionar a la víctima. También se aplicará la expulsión cuando exista imposibilidad o falta de voluntad política para llevar a cabo el proceso de reparación.

**Parágrafo**: podrá hacer parte de una sanción la construcción de un comunicado público, siempre y cuando exista consentimiento de la persona victimizada y no se expongan hechos o datos que esta considere sensibles.

➢ ***Circunstancias de agravación***

Las sanciones por faltas descritas en el acápite anterior se aumentarán, o estarán por objeto agravadas, cuando:

- La persona denunciada cuente con responsabilidades nacionales, locales y/o de conducción política fuera de la organización, que le dé particular autoridad sobre la persona victimizada, o la impulse a depositar en él su confianza.
- La persona denunciada sea representante estudiantil al momento de los hechos.
- La persona denunciada cuente con responsabilidades nacionales y/o local al interior de la organización, que le dé particular autoridad sobre la persona victimizada, o la impulse a depositar en él su confianza.
- La persona denunciada ostenta la calidad de miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la ACEU al momento de los hechos.
- Si se ejerce una VBG sobre la pareja o expareja sentimental.
- Si se ejerce una VBG contra una persona menor de 18 años.
- Si el hecho se cometiere con la intención de generar invisibilización, disminución o dominio político, también temor u obediencia.
- Si la persona victimizada tiene un tiempo menor a 6 meses de asociación en la ACEU.
- Cuando los hechos hayan ocurrido mientras la persona victimizada sea incapaz de resistir, y/o esté disminuida física, sensorial y/o psicológicamente, o se encuentre en estado de indefensión.
- Sí la violencia se genera en el marco de una relación desigual y en función de discriminación por origen étnico, raza, clase, nacionalidad, orientación sexual o condición de discapacidad.
- El no cumplimiento de las medidas de seguridad y protección colectiva.
- La falta de disposición para aportar y acatar el proceso.

**Parágrafo:** en todo caso el estar bajo efectos de sustancias psicoactivas por parte de la persona denunciada no serán concebido como un atenuante, la persona denunciada tendrá que hacerse responsable de los actos realizados bajo el efecto de esas sustancias, incentivando de esta manera un consumo responsable y consciente.

BORRADOR